



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב אושיסקין 35 רמת השרון
ע"י ב"כ עוה"ד אילן רצאבי ענבר
מרחוב בלוח 2 תל אביב

נ ג ד

הנתבע: נעים דלל ת.ז. 4367257
מרחוב המלכים 42 רמת השרון

פסק דין

מבוא

התובעת הינה נציגות הבית המשותף אשר ברחוב אושיסקין 35 רמת השרון הבנוי על חלקה הידועה כגוש 6418 חלקה 87 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבע הינו הבעלים של חנות הידועה כתת חלקה מספר 2 בבית.

על פי הנטען בכתב התביעה, הנתבע לא שילם את חלקו בהוצאות שהוציאה הנציגות להחזקת הרכוש המשותף – תשלומים שוטפים בסך של 65 ₪ לחודש לתקופה שמחודש 07/10 ועד 05/11 בסך של 715 ₪.

לטענת התובעת בהתאם לאסיפת בעלי הדירות מיום 10.01.94 נקבע כי בעלי החנויות ישאו בתשלום חודשי בשיעור של 40% מהסכום הנגבה מבעלי הדירות. כיום נגבה מבעלי הדירות סך של 200 ₪ לחודש ולפיכך, בפועל, נגבה מבעלי החנויות סכום בשיעור של 32.5% בלבד מהחוב החודשי של בעלי הדירות.

הנתבע הגיש כתב הגנה ובו טען כי החנות מושכרת לצד שלישי אשר אמורה היתה להסדיר את תשלום מיסי הנציגות בהתאם להסכם השכירות. לטענתו, פניותיו אליה להסדיר את התשלום לא נענו ולפיכך ביקש את צירופה כנתבעת נוספת.

בהחלטתי מיום 12.07.11 דחיתי את בקשת הנתבע לצירוף השוכרת כנתבעת נוספת.

ביום 19.07.11 התקיים דיון בתובענה.

הנתבע לא התייצב לדיון ומטעמו הופיעו בנו – אלי דלל, והשוכרת – ענת אביטן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בדיון העידה הגב' נעמי צור – חברת הנציגות, וכן הגב' ענת אביטן מטעם הנתבע. הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

דיון

עילת התביעה מעוגנת בסעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שעל פיו חובה על כל בעל דירה להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים בבית.

הנתבע מודה, למעשה, בחוב הנתבע.

כך עולה מכתב ההגנה כי הנתבע פנה אל השוכרת להסדיר את התשלום אולם פניותיו נותרו ללא מענה (סעיף 4).

כך גם מעידה הגב' אביטן "אני מאשרת שמאז יולי אני לא שילמתי את מיסי הנציגות" (עמוד 1 לפרוטוקול שורה 15).

למעשה, אין גם מחלוקת כי דרישת התשלום של הנציגות הינה בסך של 65 ₪ לחודש. טענת הגב' אביטן היא כי היא רצתה לשלם אבל לא את דרישת הנציגות אלא סכום שנראה לה מתאים – "ביקשתי לשלם 40 ₪" (עמוד 1 שורות 12 ו-15).

משכך הוכיחה, למעשה, התובעת את עילת התביעה וכל שעלינו לבחון הן את טענות ההגנה של הנתבע כי גובה החיוב אינו תואם את הוראות התקנון המוסכם וכי לא ניתנת תמורה עבור מיסי הנציגות המשולמים, ובכלל האמור אין ניקיון של הרחבה, אין חשמל ומסתובבים בנכס עכברים.

בכל הקשור לטענה כי לא ניתנת תמורה עבור מיסי הנציגות המשולמים הרי שאין בטענה זו, אף אם יש בה אמת, להוות הגנה מפני התובענה דנן.

הנתבע יכול לפעול בהתאם להוראות התקנון לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין במטרה לגייס רוב של בעלי הדירות לשם החלפת הנציגות או לצורך קבלת החלטות בנוגע לניהול הרכוש המשותף, לרבות בנוגע לעלויות השוטפות וביצוע מטלות ברכוש המשותף. הנתבע יכול גם לתבוע את הנציגות אם זו איננה ממלאת אחר חובותיה על פי הוראות התקנון כנטען. בינתיים, אין הנתבע יכול להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את החיובים החלים עליו על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ.א.מ חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

גם הטענה כי הגביה החודשית איננה תואמת את הוראות התקנון אין בה לסייע לנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בסעיף 4.ב. לתקנון הבית נקבע כי: "על בעלי הדירות מס. משנה 87/1 – 87/4 לא תחול כל חובת השתתפות בהוצאות ההחזקה של חדר המדרגות, המעלית ומתקנים אחרים המשמשים בלעדית את דירות מס. 87/5 – 87/18".

תקציב הבית, על פיו, מבוסס על קביעת התקנון.

כאמור לעיל, על פי החלטת בעלי הדירות מיום 10.01.94 (נספח ה' לכתב התביעה) אמורים בעלי החנויות לשאת בתשלום חודשי בשיעור של 40% מהתשלום המבוצע על ידי בעלי הדירות. בפועל התקציב מבוסס על תשלום בשיעור של 32.5% מהתשלום המבוצע על ידי בעלי הדירות (סך של 65 ₪ המוטל על בעלי החנויות ביחס ל- 200 ₪ המוטלים על בעלי הדירות). בנסיבות אלה ברור, על פניו, כי הוראות התקנון הובאו בחשבון בקביעת מסגרת התשלום וחלוקת התקציב השנתית.

גם המאזן החצי שנתי שצורף כמוצג ת/1 תומך בטענת הנציגות כי היקף התשלום שמוטל על בעלי החנויות תואם באופן עקרוני את חובות התשלום המוטלות עליהם על פי התקנון.

זאת ועוד. הוכח בפני כי התקציב מאושרר (בתשלום בפועל) על ידי כל בעלי הדירות בבית מלבד הנתבע. הגב' צור העידה בהקשר זה, ועדותה זו לא נסתרה, כי "כל הדיירים שילמו וכל החנויות מלבדם שילמו. סודעי למשל משלם 65 ₪. אונסט ריאליטי משלמים כפול. שילמו כבר עכשיו לעוד חצי שנה" (עמוד 1 שורות 29-30).

הוכח כאמור כי בעלי החנויות האחרים משלמים את מלוא חלקם במיסי הנציגות ואף בתשלום לחצי שנה מראש.

ממילא גם לא הובאה בפני כל "תלונה" של מי מבעלי הדירות באחרים בבית, ובפרט של מי מבעלי החנויות האחרים, בנוגע להתנהלות הנציגות או בנוגע לתקציב או לחלוקת התשלומים שבו.

וידוגש, אף אם נכונה טענת הנתבע כי חלוקת התקציב איננה תואמת במלואה את הוראות התקנון כאמור, עדיין אין בכך להצדיק הימנעות חד צדדית מתשלום מלוא חלקו בתקציב המתוכנן.

המדובר בבית משותף שאינו יכול להתנהל ללא קביעת תקציב שנתי מראש ואיסוף כספים בהתאם. התקציב איננו החיוב הסופי אלא הוא אך כלי המאפשר את הפעילות השוטפת להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית.

מטבעו של תקציב, הצופה פני עתיד, יתכן ויתברר בדיעבד כי שולמו כספים עודפים או כי נדרשים כספים נוספים או כי חלוקת התשלום בין בעלי הדירות על פי התקציב היתה שגויה. כך יתכן ובסיומה של שנת כספים יתברר כי נדרשים בעלי הדירות לתשלום תוספת לתקציב או שמבוצע החזר לבעלי הדירות (כפי שבוצע בבית דנן כמוצג ת/1) או לחלקם (אם חלקם בתשלום בסופו של יום היה גבוה מחלקם על פי דין). אין בעובדה כי העלויות בפועל שונות מאלו אשר תוכננו להצדיק הימנעות מתשלום, לא מראש ולא בדיעבד, ואין בכך להוות הצדק להבדיל בין חובו של הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 266/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לבין חובם של כל יתר בעלי הדירות בבית, ובפרט, יתר בעלי החנויות. כשם שכל בעלי הדירות והחנויות שילמו על פי התקציב, כך גם על הנתבע לשלם את חלקו על פי אותו תקציב.

חלוקת התשלומים השוויונית כאמור משתלבת עם חובתם של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, לנהוג האחד כלפי השני בתום לב ובהגינות, ובהעדר עשוי מוסד הבתים המשותפים להתרוקן מתוכן וכל איש הישר בעיניו יעשה (ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' פ"ד מו (5) 454).

לאור האמור ברי כי גם לא ניתן להתיר לנתבע לשלם "סכום שנראה לו מתאים" בניגוד לתקציב המאושר. היתר שכזה עשוי להוות ראשיתו של מדרון חלקלק לנקיטת פעולות חד צדדיות גם על ידי בעלי דירות וחנויות אחרים בבית, ובסופו של יום, להזנחתו והידרדרותו של הבית, בהעדר יכולת לתחזקו ללא מימון נדרש.

ככל שבסופו של יום יתברר כי הנתבע שילם מעבר לחלקו על פי דין (בכפוף לעקרונות בדבר זוטי הדברים) הרי שיוכל לפעול בדרכים חוקיות, בין במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות ובין בהגשת תביעה משפטית, להוכחת זכאותו ולקבלת החזר בגין החלק העודף ששילם.

סיכום

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את הסך של 715 ₪ בגין מיסי נציגות שוטפים עד וכולל חודש 05/11 וכן סך של 356 ₪ בגין החזר אגרת תביעה. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 29.05.11, ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן ישלם הנתבע לתובעת סך של 400 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד וכן סך של 100 ₪ בגין דמי בטלה לכל אחד מחברי הנציגות אשר התייצבו לדיון – דן נהרי ונעמי צור. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג אב תשע"א, 21 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב